

1532078-56.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... da diligência de que derivou a acusação por tráfico de entorpecentes nos autos 1513962-50.2019.8.26.0228).

A vítima, sob contraditório, tampouco pôde recordar dos objetos que lhe foram exibidos (o que é natural, dado o lapso temporal decorrido).

Isso posto, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a adoção da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1532078-56.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1532078-56.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTORES 2 - DESCONHECIDOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 07 de maio de 2019, por volta das 08h40, na Rua Madre Emilie de Villeneuve, altura do n. 331, Jabaquara, nesta cidade e comarca da Capital, WALLACE AZEVEDO OLIVEIRA, com dados qualificativos à fl. 29, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu, em proveito comum, um aparelho celular Samsung/Galaxy A7, duas alianças e uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões de crédito e bancários e R\$ 120,00, em espécie, pertencentes a C.V.F.V. (cf. boletim de ocorrência de fls. 02/04; relatório de investigação de fl. 21/28; e laudos de fl. 70/72, 73/75 e 76/78)", pelo que foi(ram) dado(s) como incurso(s) no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o(s) acusado(s) foi(ram) citado(s) pessoalmente e apresentou(aram) resposta à acusação.

No curso da instrução, foram inquiridas vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se interrogatório do(s) acusado(s), tudo por meio audiovisual. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal.

A Defesa, de igual modo, pugnou pela absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado. Tendo o processo penal, à luz da CF/88, natureza acusatória, não deve o juiz, salvo em situações excepcionais, condenar aquele que o Ministério Público, titular da ação penal, não deseja condenado. Afinal, o poder judicial de condenar o culpado é condicionado à existência de uma acusação formal instaurada contra ele. Trata-se de elemento fundante do sistema acusatório.

O pedido de absolvição, por sua vez, equivale ao não exercício da pretensão acusatória. Assim, à luz dos postulados democráticos e garantistas da nossa atual Carta da República, deve o art. 385 do Código de Processo Penal ser lido “cum grano salis” e aplicado tão-só em hipóteses excepcionais, em que o pedido de absolvição represente afronta manifesta à prova produzida nos autos.

Nos presentes autos, todavia, isso não ocorre.

O conjunto probatório, como bem apontado pela acusação, não se revela apto a ensejar um decreto condenatório.

De fato, a única imagem dos fatos disponível não permite concluir pela identidade do capacete retratado no relatório de investigação, e tampouco da motocicleta – que é apenas semelhante àquela apreendida em poder do acusado (motocicleta de fato apreendida em sua residência, quando da diligência de que derivou a acusação por tráfico de entorpecentes nos autos 1513962-50.2019.8.26.0228).

A vítima, sob contraditório, tampouco pôde recordar dos objetos que lhe foram exibidos (o que é natural, dado o lapso temporal decorrido).

Isso posto, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a adoção da técnica da fundamentação referencial (per relationem ou aliunde), consistente na alusão e formal incorporação, em ato jurisdicional, de decisão anterior ou parecer do Ministério Público (STF, HC 94384, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010; STJ, REsp 1021851/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008).

Assim, adotando as razões do Ministério Público como fundamentação da sentença, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o(s) acusado(s) WALLACE AZEVEDO OLIVEIRA das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao trânsito em julgado, com as comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 20 de setembro de 2022.